

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טלי גוטליב

פ/25/3885

הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון – היתר צפייה בצילומים ללא המתנה לצו שיפוט), התשפ"ג–2023

1. החלפת סעיף 7. בחוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018¹, במקום סעיף 7 יבוא:

7. (א) מנהל מעון יום, הורה של פעוט החושד כי הפעוט נפגע ומשטרת ישראל המקבלת מידע אודות חשד לביצוע עבירות בפעוטות השוהים במעון היום, רשאים לצפות בצילומים, והכול תוך שמירה מרבית על כבודם ועל פרטיותם של הפעוטות ושל צוות המעון.

(ב) הגורמים המורשים לצפייה בצילומים לפי סעיף קטן (א) רשאים להשתמש בצילומים המתעדים פגיעה בפעוט, ובלבד שהשימוש בצילומים ייעשה לשם מניעת המשך פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון, והכול תוך שמירה מרבית על כבודם ועל פרטיותם של הפעוטות ושל צוות המעון."

דבר הסבר

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות השוהים במעונות יום לפעוטות, התשע"ט–2018 (להלן – החוק), נחקק על רקע גילוי מקרים של פגיעה והתעללות בפעוטות. מצלמות המתעדות את הטיפול בפעוטות חסרי ישע נועדו לשמש אמצעי הרתעה מפני פגיעה בפעוטות, איתור מקרי פגיעה ושימוש בתיעוד

¹ ס"ח התשע"ט, עמ' 9.

פגיעה שאירעה לשם חקירה ואכיפה. עם זאת, הגורמים המורשים לצפות ולהשתמש בצילומים לפי החוק הקיים הם מעטים, והצפייה מתאפשרת רק במקרים חריגים ובכפוף לצו שיפוטי או לחקירת משטרה. האפשרות המצומצמת לצפות בצילומים עלולה לפגוע בסופו של יום בפעוטות השוהים במעון היום. נוכח האמור, הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 7 לחוק, שקובע את התנאים לצפייה ולשימוש בצילומים, ובכך לייעל את המאבק בתופעת ההתעללות והפגיעה בפעוטות ולשפר את האיזון בין הזכות לפרטיות של הפעוטות וצוות המעון, לזכות של הפעוטות להגנה ולביטחון. מוצע להחליף את הסעיף הקיים ולקבוע כי מנהל מעון יום, הורה של פעוט החושד כי הפעוט נפגע ומשטרת ישראל יהיו רשאים לצפות בצילומים, וכן להשתמש בצילומים המתעדים פגיעה בפעוטות לשם שמירה על שלומם הגופני והנפשי, ובלבד שיישמרו ככל הניתן כבודם ופרטיותם של הפעוטות ושל צוות המעון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)